

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

SENTENÇA EM 30 DE MAIO DE 2017

Processo nº: 0001004-29.2017.8.26.0050 - **C-104/17**
 Classe - Assunto: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
 Réu(s/Ré): **CARLOS HENRIQUE GOMES**

CARLOS HENRIQUE GOMES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas cominadas no artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/2006, porque em 5 de janeiro de 2017, por volta das 13h43min, na Avenida Professor Abraão de Moraes, nº 914, nesta cidade, guardava e transportava, para consumo de terceiros, vinte e quatro porções pequenas, com peso líquido de 20,0 gramas, três porções médias, com peso líquido de 29,3 gramas e duas porções grandes, com peso líquido de 96,2 gramas, de maconha e cinquenta duas porções de cocaína, com peso líquido de 26,1 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

Relata a inicial que o réu conduzia o veículo *Peugeot* 206, placas DFM-9496/SP, que constava nos registros policiais como envolvido em ação criminosa, transportando as drogas descritas quando foi detectado por um radar.

Policiais militares informados dos fatos localizaram o veículo e, no seu interior, as drogas referidas, escondidas sob o forro da porta do motorista.

No banco traseiro do carro, foram encontrados mil *ependorfs* e trezentas unidades de recipientes plásticos vazios.

Recebida a denúncia (fls. 108/109), que se embasou nos autos do inquérito policial de fls. 1/49, o réu foi citado (fls. 124) e ofereceu resposta à acusação (fls. 129).

Ultrapassada a fase do artigo 397 do Código de Processo Penal, foram ouvidas três testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa.

Em seguida, o réu foi interrogado.

Em debates, o representante do Ministério Público,

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

sustentando a comprovação da denúncia, requereu a condenação do réu nos termos da inicial.

A defesa, por seu turno, suscitou a inépcia da denúncia e requereu a absolvição do acusado.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação é procedente.

De inépcia não há falar.

A denúncia expõe suficientemente os fatos imputados ao acusado, permitindo assim o amplo exercício da defesa.

A materialidade foi comprovada pelo auto de fls. 12/14 e laudos de fls. 15/17 e 190/191.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

A autoria é indubitosa.

O réu, na fase policial, silenciou.

Interrogado em juízo, negou a imputação, alegando que caminhava em via pública quando abordado por policiais militares e falsamente incriminado por motivos que não soube precisar.

Não explicou, tampouco, a origem do veículo apreendido.

A frágil versão do réu ficou isolada nos autos.

A prova oral produzida em juízo foi uníssona em corroborar a denúncia.

Os dois policiais militares responsáveis pela prisão do acusado, ouvidos sob o crivo do contraditório, relataram que receberam a notícia de que um veículo que transportava drogas para Diadema havia sido detectado no *Projeto Radar*.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

Localizaram o carro, conduzido pelo réu e, escondida sob o forro da porta do motorista, a droga descrita na inicial.

Sobre o banco do passageiro, segundo informou uma das testemunhas, estavam vários *eppendorfs* e vasilhames comumente usados para guardar lança-perfume.

Não há, nos autos, qualquer elemento que desautorize os depoimentos prestados pelos policiais.

Ao contrário, ouvidos na fase policial e em juízo, eles apresentaram versão coerente e detalhada dos fatos.

Não há, ademais, motivos para afastar a credibilidade do depoimento de policiais.

Eles, como quaisquer testemunhas, depõem sob compromisso, devendo ser presumida a veracidade de seus relatos, a não ser que se demonstre cabalmente o contrário.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

Contrassenso seria o Estado credenciar pessoas para a repressão ou investigação dos crimes, e depois, sem motivo justificado, lhes negar crédito quando cumprem as suas funções.

Além disso, por ocasião de seu interrogatório, o acusado não se opôs à ouvida dos policiais arrolados, nem indicou, **embora precisamente indagado**, qualquer motivo pessoal justificador de eventual falsa imputação.

Pelas mesmas razões, o fato de não terem sido arroladas testemunhas alheias aos quadros da polícia em nada altera o desate da demanda.

A destinação da droga ao tráfico é evidente.

A quantidade e a variedade da droga apreendida, o encontro de mais de mil *eppendorfs* e a ausência de alegação do réu de que o entorpecente era destinado ao seu próprio consumo revelam certeza de destinação ao comércio.

De rigor, ante os elementos de prova colhidos, a condenação nos termos da denúncia.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE SÃO PAULO****FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA****9ª VARA CRIMINAL****Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160****Barra Funda - CEP: 01133-020****São Paulo - SP****Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br**

Ante o exposto, **julgo procedente a ação, para condenar CARLOS HENRIQUE GOMES, portador do RG/IIRGD nº 41.860.462/SP, filho de Maria Arcenia Gomes, à pena de cinco anos e dez meses de reclusão e ao pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa, cada um destes fixado em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser atualizado em execução, como incurso nas penas cominadas no artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/2006.**

Deixo de determinar a perda dos valores apreendidos nos autos, ausente comprovação do nexó de instrumentalidade entre o eles e o delito.

Contudo, observado o disposto no artigo 63 da Lei 11.343/06, determino a perda do veículo apreendido, porque usado para o transporte da droga.

Caso ainda não haja determinação nesse sentido, oficie-se autorizando a incineração do entorpecente, preservando-se material para eventual contraprova até o trânsito em julgado.

Com fundamento no artigo 59 do Código Penal, e

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

observado o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, fixei a pena-base em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, no mínimo legal, ausentes motivos para rigor maior.

Após, tendo em vista que o acusado é **reincidente** (certidões de fls. 216/217 e 200/202), aumentei a pena em um sexto, atingindo a pena definitiva de cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa.

Sendo o réu reincidente, inaplicável a redução prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, sem que isso configure *bis in idem*.

Entendimento contrário implicaria o absurdo de concluir que, reconhecida a reincidência para aumentar a pena, não poderia ela ser considerada, por exemplo, na fixação do regime.

Ante a pena aplicada, desnecessária a discussão sobre o cabimento da suspensão condicional da pena e da substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos na hipótese.

A pena pecuniária foi fixada pelos mesmos critérios, e o valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo em atenção à situação econômica do

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

réu (interrogatório judicial), observado o artigo 43 da Lei 11.343/2006.

Reincidente e condenado a pena superior a quatro anos,
o réu a cumprirá inicialmente em **regime fechado**.

Descabida a aplicação do disposto no artigo 387, §2º,
do Código de Processo Penal, já que o réu ainda não cumpriu 2/5 da pena.

Permanecem os motivos que justificaram a manutenção
da custódia do réu no curso do processo, **reforçados agora pela condenação**.

Aliás, contrassenso seria mantê-lo preso com base em
meros indícios de autoria e libertá-lo quando demonstrada a procedência da acusação.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no
rol dos culpados.

Arcará o réu com as custas processuais, no valor de

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

cem UFESPs, ante o disposto no artigo 4º, §9º, “a”, da Lei Estadual nº 11.608/2003, **ficando suspensa a sua exigibilidade**, pelo prazo legal, caso comprovada, em execução, a condição de beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, §1º, do Código de Processo Civil.

Publicada em audiência.

Registre-se. Intime-se. Comunique-se.

São Paulo, 30 de maio de 2017.

PATRÍCIA ÁLVARES CRUZ

- Juíza de Direito -

(assinatura digital)